

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1537/2530

นางสาวประภาศรี วัฒนพันธ์ ในฐานะ
ส่วนตัวและผู้จัดการมรดก

โจทก์

ของนางฉิม วัฒนพันธ์

โจทก์

นางนิรมล บุรินทร์กุล กับพวก

จำเลย

นางนิรมล บุรินทร์กุล ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายแสงทอง บุรินทร์กุล ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา อาจชนะคดีได้ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 220)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่ดินที่พิพาทโฉนดเลขที่ 627 เป็นที่ดินมรดกของนางฉิม
วัฒนพันธ์อันตกได้แก่โจทก์และนางอำพรหรืออำมรสุพรมมา ผู้เป็นทายาท ให้
จำเลยทั้งสองไถ่ถอนจำนองและคืนที่ดินที่พิพาทโดยปลอดจำนองให้แก่กองมรดก
ของนางฉิมวัฒนพันธ์ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป กับให้กำจัดจำเลย
ที่ 1 มิให้รับมรดกของนางฉิมวัฒนพันธ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 171,215)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 152)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องไถ่ถอนจำนองพร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกาแต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบมิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องไถ่ถอนจำนองพร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกาแต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบมิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สงฆ์ สุขะปณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ